

المفهوم السلبي لتعريف الأجنبي

يُعد تحديد مفهوم الأجنبي من المسائل الأساسية في القانون لما يترتب عليه من آثار قانونية هامة تتعلق بالحقوق والواجبات داخل الدولة وقد اتجه المشرع في أغلب النظم القانونية إلى تبني المفهوم السلبي لتعريف الأجنبي باعتباره كل من لا يتمتع بجنسية الدولة

فالأجنبي هو من لا يحمل جنسية الدولة المعنية إذا فالمعيار المميز للأجنبي عن المواطن معيار الجنسية أما معيار الموطن أو محل الإقامة فلا يصلح لكون أساس للتفرقة بين الوطنى و الأجنبي فمن لا يحمل جنسية الدولة يظل أجنبيا عنها مهما طالت مدة إقامته على إقليمها و هذا ما أخذ به مشرعوا غالبية الدول حيث تبناوا تحديد مفهوم الأجنبي بطريقة سلبية دون تدخل من المشرع فى تحديد دقيق للأجنبي و تعريف فقد نص المشرع المصرى فى المادة الأولى من القانون (89 لسنة 1960) المنظم لدخول و إقامة الأجانب بإقليم الجمهورية على أنه “يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بالجنسية المصرية”

كذلك يعتبر مزدوج الجنسية من الأجانب إلا إذا كان ينتمى إلى الدولة الوطنية بإحدى الجنسيات التى يحملها فيعتبر فى تلك الحالة من الوطنيين و يعامل نفس المعاملة التى يتمتع بها الوطنى ما لم تكم من بين الجنسيات التى يحملها مزدوج الجنسية جنسية دولة معادية

وخلاصة القول أن المعيار الفاصل بين المواطن والأجنبي هو معيار الجنسية دون غيره، إذ تظل الجنسية هي الرابط القانوني والسياسي الذي يحدد انتماء الفرد إلى دولته بصرف النظر عن موطنه أو مدة

إقامته وهو ما أكد عليه المشرع المصري صراحة في تنظيمه لأحكام
دخول وإقامة الأجانب

حسين وليد

شروط دخول الأجنبي لإقليم الدولة المصرية

يعد تنظيم دخول الأجانب إلى إقليم الدولة من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى حماية الأمن القومي وضمان النظام العام داخل البلاد ولذلك تضع الدولة مجموعة من الضوابط القانونية التي تحدد كيفية دخول الأجانب وإقامتهم وتساعد هذه الضوابط في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في حماية أمنها ومصلحتها في جذب الزائرين والمستثمرين كما تضمن هذه القواعد التعامل مع الأجانب في إطار قانوني واضح و هنالك شروط تنظم دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة المصرية و هى:

الشرط الأول: جواز السفر

هو عبارة عن وثيقة رسمية معترف بها دوليا صادرة من السلطات المختصة فى البلد التى ينتمى إليها حامله و التى تثبت بمقتضاها حالة هذا الشخص لذا فيعد جواز السفر من أقوى الوثائق الرسمية التى تدل على شخصية الفرد و يتمضن الجواز كافة بيانات الشخص من أسمه و حالته الإجتماعية وتاريخ محل ميلاده و جنسيته و مهنته

أنواع جواز السفر:

توجد العديد من جوازات السفر فهناك جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات السفر الخاصة و جوازات السفر لمهمة و اخيرا جوازات السفر العادية

الشرط الثانى: التأشيرة

لكى يدخل الأجنبي الإقليم المصرى لا يكفى أن يكون معه جواز سفر ولكن يتطلب فوق ذلك أن يكون جواز السفر حائز عليه مؤشرا بالإذن

بالدخول من وزارة الداخلية أو من السلطات السياسية او القنصلية أو أية هيئة أخرى تندبها الحكومة المصرية لهذا الغرض وقد نصت المادة (2) من القانون رقم 89 لسنة 1960 مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 على أنه “لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده و يجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية”

أنواع التأشيرات

توجد العديد من أنواع التأشيرات كالتأشيرات الدبلوماسية و التأشيرات العادية و التأشيرات السياحية و تأشيرات العمل و أخيرا تأشيرة طلاب العلم

الشرط الثالث: إماكن دخول الإقليم المصرى

يجب ان يدخل الأجنبى من الأماكن المحددة للدخول من قبل الدولة والتي تنظم فيها الرقابة على الجوازات و تتمثل هذه الأماكن فى المطارات و الموانى البحرية و المنافذ البرية بين الدولة و الدول المجاورة فيتم عبر تلك المنافذ التأشيرة على جواز السفر أو ما يقوم مقامه فإذا دخل الأجنبى إقليم الدولة من غير هذه الأماكن أصبح دخوله غير قانونى و غير مشروع و يتعرض لتوقيع الجزاء الجنائى و إبعاده من إقليم الدولة